

Nr. 146 Abteilungsleiterbesprechung im Reichsinnenministerium vom 1. Oktober 1937, 10 Uhr

R 3901/20825, Bl. 195–198 Sitzungsvermerk des MR Hartrodt/RAM, Umdruck¹

Beginn: 10:00

Ort: Reichsinnenministerium

Vertraulich!

Betrifft: Vorentwurf eines Gesetzes über die Verwaltung von Hamburg.

An der Besprechung im Reichs- und Preußischen Ministerium des Innern vom 1. Oktober 1937, die unter dem Vorsitz des Staatssekretärs Dr. Stuckart stattfand, hat der Unterzeichnete teilgenommen. Die Besprechung sollte der Unterrichtung aller Beteiligten dienen, der übersandte Vorentwurf nur als Besprechungsunterlage gelten. Der Stellvertreter des Führers war nicht vertreten. Mit ihm und dem Reichsstatthalter für Hamburg soll besonders verhandelt werden.

Nach den einleitenden Ausführungen des *Vorsitzenden* ist den Anregungen und Wünschen des Reichsstatthalters – soweit möglich – entsprochen worden. Das sei nicht geschehen hinsichtlich der Anregung, die provinziellen Reichsverwaltungen in der Hand des Reichsstatthalters zusammenzufassen. Das Reichsministerium des Innern stehe auf dem Standpunkt, daß das Gebilde Groß-Hamburg denkbar ungeeignet sei, um an seiner Hand das Problem der Reichsverwaltungen einer Klärung zuzuführen².

Bei der Aufstellung des Entwurfs habe man vor der Frage gestanden, ob die Schaffung eines echten Reichsgaues möglich sei. In Anmerkungsform wurde erwähnt, daß es im künftigen Reich mindestens zwei Stadtgaue geben werde, Berlin und Hamburg. Die Frage Hamburg sei dabei noch die schwierigere, weil Berlin immerhin in den Großstaat Preußen verflochten sei, während für Hamburg als Stadtstaat keine solche Eingliederung bestanden habe. Der Entwurf habe sich für eine Zwischenlösung entschieden, bei der Vorschriften für das Saarland³ und für GroßBerlin⁴ als Vorbild gedient hätten⁵.

¹ Mit Abschrift des GesEntw. am 4. 10. 1937 den Abteilungsleitern und -dirigenten des RAM m. d. B. übersandt, Änderungswünsche an MR Hartrodt zur Weitergabe ans RIM zuzuleiten; R 3901/20825, Bl. 194. Sprecher vom Bearbeiter hervorgehoben. – Zu der Sitzung hatte der RIM mit vertraul. Schreiben vom 18. 9. 1937 folg. Stellen eingeladen: StdF, RFM, BVJP, RVM, RErZM, REM, RAM, RWiM, PrFM, RForstMstr., Überleitungskommissar in Schleswig. Beigefügt war der vertraul. „Vorentwurf eines Gesetzes über die Verwaltung von Hamburg“, den das Begleitschreiben als „den persönlichen Weisungen des Herrn Reichsministers des Innern“ entsprechend kennzeichnete, sowie instruktive „Bemerkungen“ zum Entwurf; R 3901/20825, Bl. 168–180.

² Hierzu Ziff. I 3 der Bemerkungen zum GesEntw.: „Im Gegensatz zum Reichsstatthalter [Karl Kaufmann] nimmt der Entwurf Abstand von einer Zusammenfassung der provinziellen Reichsbehörden in der Hand des Reichsstatthalters. Ein derartiges Vorgehen würde schwerwiegende grundsätzliche Fragen in das Gesetz hineinragen. Die aus dem Reichsstatthaltergesetz [vom 30. 1. 1935, RGBl. I S. 65] sich ergebenden Befugnisse gegenüber diesen Behörden können und müssen dem Reichsstatthalter in Hamburg einstweilen ebenso genügen wie den übrigen Reichsstatthaltern.“

³ Nach dem *Gesetz über die vorläufige Verwaltung des Saarlandes* vom 30. 1. 1935 (RGBl. I S. 66); s. ARH II/1, Nrr. 78, 85 P. 5.

⁴ Nach dem *Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Reichshauptstadt Berlin* vom 1. 12. 1936 (RGBl. I S. 957); s. ARH III, Nrr. 3, 25, 115, 194 P. 3.

⁵ Vgl. Bemerkungen (o. Anm. 1), Ziff. I 1: „Nach den Vorschlägen des beigefügten Gesetzentwurfs wird es in Hamburg künftig neben den Gemeindebehörden nur noch Reichsbehörden geben. Der Grund hierfür ist zwingend und dürfte überall anerkannt werden: Im Zuge des Neuaufbaues des Reichs würde es nirgends verstanden werden, wollte man jetzt noch eine neue, bisher nicht vorhandene, besondere Landesverwaltung aufziehen. – Von ähnlichen Überlegungen ausgehend hat der Reichsstatthalter die Bildung eines Reichsgaues vorgeschlagen. Diesem Vorschlage ist der Entwurf jedoch nicht gefolgt. Es empfiehlt sich nicht, der späteren allgemeinen Neugliederung des Reichs in Gaue in dem organisatorisch besonders eigenartig gelagerten Falle Hamburg[s] vorzugreifen. Es ist unausbleiblich, daß die jetzt getroffene Lösung des Einzelfalles die Allgemeinregelung in unerwünschtem Maße festlegt. Diese präjudizielle Wirkung läßt sich erfahrungsgemäß durch keine noch so gewichtig formulierte Erklärung

Die zweite Frage sei die der Trennung zwischen Staats- und Gemeindeverwaltung in Hamburg, mit der die weitere Frage der Schaffung einer echten oder unechten Reichsverwaltung in enger Verbindung stehe. Bei der echten Reichsverwaltung ergebe sich die Notwendigkeit, die Einnahmen und die Lastenverteilung zwischen Reich und Gau zu regeln, eine Frage, die z. Zt. noch unlösbar sei. Es sei deshalb bewußt auf eine echte Reichsverwaltung verzichtet worden; das komme darin zum Ausdruck, daß für Hamburg ein einheitlicher Haushaltsplan für die staatlichen und die kommunalen Aufgaben vorgesehen sei unter Abführung eines Pauschbetrages an das Reich für die Wahrnehmung der staatlichen Verwaltung (§ 19)⁶.

Dem Gedanken der Selbstverwaltung solle durch die dezentralisierte Bezirksverwaltung Rechnung getragen werden⁷.

In dem ersten Teil der Aussprache ging die allgemeine Auffassung der Ressortvertreter überwiegend in die Richtung, daß kein unmittelbares Bedürfnis für eine Zwischenlösung bestehe und daß man es bei dem bisherigen Zustand belassen solle. Staatssekretär *Dr. Stuckart* begründete die Notwendigkeit einer Regelung damit, daß der Stadtstaatcharakter Hamburg[s] durch das Groß-Hamburg-Gesetz⁸ beseitigt sei, bzw. zum 1. April 1938 entfalle. Geschehe nichts, so würden auch die bisher im staatlichen Sektor wahrgenommenen Aufgaben an diesem Stichtag Gemeindeangelegenheit. Ich habe Zweifel, ob diese Auffassung zutreffend ist; doch kann dies m.E. dahingestellt bleiben wegen des von Ministerialrat *Dr. Danckwerts* vom Reichsministerium des Innern geltend gemachten Gesichtspunktes, daß es im Zuge der gesamten Entwicklung, die auf den Abbau der Landesregierung hinausgehe, nicht angezeigt erscheinen könne, noch eine neue gestärkte Landesverwaltung

ausschalten. Infolgedessen schien eine Lösung erforderlich, die einen betont provisorischen Charakter hat und diesen auch eindeutig zur Schau trägt.“

- ⁶ GesEntw. § 19 lautete: „(1) Bis zur Neugliederung des Reichs verbleiben Hamburg die bisherigen Einnahmen und Ausgaben. (2) Für die Wahrnehmung der staatlichen Verwaltung durch das Reich zahlt Hamburg an das Reich einen Pauschbetrag, den der Reichsminister des Innern im Einvernehmen mit dem Reichsminister der Finanzen nach Anhörung des Reichsstatthalters für die Dauer des Rechnungsjahres festsetzt.“

Zur Motivierung vgl. Bemerkungen zum GesEntw., Ziff. I 5: „Der Entwurf läßt zwar gedanklich das ‚Land‘ Hamburg bestehen, ohne jedoch dieser Bezeichnung Erwähnung zu tun. Es wird deswegen auch von der Staatsverwaltung anstatt von der ‚hamburgischen Landesverwaltung‘ gesprochen. Der Entwurf sieht vor, daß die als staatliche Verwaltung bezeichnete Landesverwaltung vom Reiche durch Reichsbehörden wahrgenommen wird. Damit wird ein wichtiger Vorteil erzielt: Jede Beseitigung des Landes Hamburg und jede Umgestaltung der hamburgischen Landesverwaltung in eine echte Reichsverwaltung würde einen besonderen Finanzausgleich mit dem Lande Hamburg erforderlich machen. Diesen Ausgleich vorab durchzuführen, ist schlechterdings unmöglich. Das Reich würde an Hamburg die Forderung stellen müssen, ihm Reichssteuerüberweisungen, Hauszinssteuern und andere Einnahmen in dem Umfange zu überlassen, wie sie in den übrigen Ländern *diesen* zufließen. Diese Forderung würde Hamburg vermutlich auf das entschiedenste ablehnen. Wie die Entscheidung auch ausfallen würde, müßte sie nicht übersehbare und deshalb schädliche Rückwirkungen auf den späteren allgemeinen Finanzausgleich, aber auch auf die Zuständigkeitsverteilung zwischen Reich und Gauen haben und würde jedenfalls eine tiefgehende Unzufriedenheit, entweder bei Hamburg oder bei den übrigen Ländern, wahrscheinlich bei beiden verursachen. Infolgedessen schien es dringend geboten, einem zeitlich vorweggenommenen Sonderfinanzausgleich mit Hamburg aus dem Wege zu gehen. Die Möglichkeit dazu [er]öffnet die Entwurfslösung, indem sie dem neuen Gebilde die Einnahmen des *Landes* Hamburg beläßt, also etatsmäßig in dieser Beziehung den bisherigen Zustand (Gemenge zwischen Landes- und Gemeindeverwaltung) aufrechterhält, Hamburg aber andererseits die Auflage macht, dem Reich die ihm durch Wahrnehmung der staatlichen Verwaltung (Landesverwaltung) entstehenden Ausgaben zu erstatten.“

- ⁷ Gegen die Alternative einer zentralist. Stadtverwaltung, mit der sich die Erwartung eines raschen Zusammenwachsens der ehemals selbständigen Gemeinden und der schnelleren Ausmerzung jeder Erinnerung an frühere Unabhängigkeit verband, hielt der Entwurf am Gedanken der bezirklichen Selbstverwaltung fest. Aufschlußreich hierzu Ziff. II 9 der anlieg. „Bemerkungen“ (o. Anm. 1): „Der ausschlaggebende Gesichtspunkt bleibt hier der, daß man in Städten dieser Größe dem Bürger im engeren Bereich eine Möglichkeit geben muß, an den Geschicken eines Teiles der Gemeinde, der ihm näher steht als die ferne Zentrale, mitzuwirken. Dieses Ziel läßt sich nicht schon mit der Einrichtung bürokratischer Geschäftsstellen in den einzelnen Ortsteilen erreichen; es ist vielmehr nur gesichert durch eine echte Dezentralisation von Verwaltungsaufgaben, wie sie in Berlin vorgenommen worden ist. [...] Hier ist erwiesen, daß der Bezirksbürgermeister eine weit engere Fühlung zu den Gemeindebürgern haben kann, als dies der Hauptverwaltung möglich ist. Namentlich manche kulturellen Werte können durch die Bezirksverwaltung besser gepflegt und gefördert werden; die größere Ortsnähe der Bezirksverwaltung bringt aber auch für viele andere Arbeitsgebiete schätzenswerte Vorteile. Ein weiterer Gesichtspunkt, der für die Einrichtung von Bezirken spricht, ist der, daß sich durch diese Gestaltung innerhalb der Gemeindeverwaltung ein Instanzenzug (Bezirksbürgermeister – Reichsstatthalter) ergibt, der die Aufsichtsführung durch das Ministerium wesentlich vereinfacht und entlastet.“

- ⁸ Vom 26. 1. 1937 (RGBl. I S. 91); s. Dok. Nrr. 11 und 21 P. 3.

zu schaffen. Daß aber eine Stärkung Hamburgs am 1. April 1938 eintreten würde, kann m.E. nicht zweifelhaft sein.

Der weitere Verlauf der Aussprache stand unter dem Grundgedanken: Was muß staatliche Aufgabe bleiben? und knüpfte deshalb an den § 1 des Vorentwurfs an.

Ich habe mich dahin ausgesprochen, daß ein Hinübergleiten von Staatsaufgaben in die Gemeindeverwaltung für das Reichsarbeitsministerium nicht tragbar sei. Die von mir beantragte Aufnahme der Gewerbeaufsichtsverwaltung in § 1 Abs. 2⁹ wurde zugesagt; weiter habe ich für das Gebiet des Wohnungswesens, des Siedlungswesens und des Städtebaus die Notwendigkeit eingehender Einzelprüfung betont mit dem unserer Hauptabteilung IV¹⁰ vorschwebenden Endziel möglicher Beibehaltung des jetzigen Zustandes. Staatssekretär *Dr. Stuckart* erbat noch abschließende Äußerung zur Frage der Baupolizei, die er möglichst als Auftragsangelegenheit behandelt wissen möchte¹¹. Weiter habe ich die Notwendigkeit eines eigenen staatlichen Gewerbearztes hervorgehoben und die bisherige Regelung, daß ein Arzt des Gesundheitsamtes als staatlicher Gewerbearzt kraft Auftrag tätig sei, als unbefriedigend bezeichnet, namentlich nachdem in der Sitzung erklärt worden sei, daß das bisher staatliche Gesundheitsamt demnächst Kommunaleinrichtung werden solle. Schließlich habe ich in fassungsmäßiger Beziehung geltend gemacht, daß § 1 Abs. 2 teils Sachgebiete, teils Behörden anführe.

Bei dem Vorbehalt für die „Polizei“ soll hinzugesetzt werden: „in dem vom Reichsminister des Innern zu bestimmenden Umfang“. Für die Wasserstraßenverwaltung und das Landeskulturwesen wollen die zuständigen Ministerien noch Fassungsanschlüsse mitteilen. Die Forstverwaltung soll in den kommunalen Sektor verwiesen werden mit einem Vorbehalt in der Begründung, daß die Frage des Eigentums an den Forsten durch diese Zuweisung unberührt bleibe. Bei den Hochschulangelegenheiten wurde die Frage, ob die Hamburger Universität Reichsuniversität werden sollte, angeschnitten. Der *Vertreter des Reichsfinanzministeriums* sprach sich namentlich wegen der medizinischen Kliniken dagegen aus. Staatssekretär *Dr. Stuckart* lehnte Reichsuniversitäten grundsätzlich ab (Gauuniversitäten). Hinsichtlich des Schulwesens betonte er, daß die innere Ausrichtung der Schulen in der Hand des Staates liegen müsse.

⁹ GesEntw. § 1 (2) lautete: „Von den bisher durch Land und Stadt gemeinschaftlich wahrgenommenen Aufgaben werden der staatlichen Verwaltung zugeteilt:

- a)
die Polizei,
- b)
die Wasserstraßenverwaltung,
- c)
das Landeskulturwesen,
- d)
die Spruchbehörden (Oberverwaltungsgericht, Verwaltungsgericht, Oberversicherungsamt, Versorgungsgericht, Seeamt, Schätzungskommission für Enteignungen),
- e)
die Landesforstverwaltung,
- f)
die Hochschulangelegenheiten,
- g)
die Aufsicht über die öffentlichen und privaten Schulen,
- h)
die Aufsicht über das Gesundheitswesen,
das Seemannsamt.“

Alle in dieser Aufzählung nicht enthaltenen „restlichen Aufgaben“ sollten lt. § 1 (3) der Gemeindeverwaltung zufallen, und zwar nach näherer Anweisung des RIM, welche davon als „übertragene Aufgaben nach Anweisung“ wahrzunehmen seien.

¹⁰ Siedlungswesen, Wohnungswesen und Städtebau. Leiter war MD Knoll.

¹¹ Wunschgemäß bat das RIM am 15. 11. 1937, „das Siedlungswesen, das Wohnungswesen, Kleingartenwesen und den Städtebau einschl. der Baupolizei als übertragene Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 3 des Vorentwurfs zu bestimmen“; R 3901/20825, Bl. 204.

Die Veterinär-Abteilung des Reichsministeriums des Innern beantragte Aufnahme des Veterinärwesens, wobei Bedenken gegen die Miteinbeziehung des Schlachthaus- und Fleischbeschauwesens erhoben wurden. Das *Reichswirtschaftsministerium* beantragte Berücksichtigung der Aufsicht über Banken und Sparkassen. Die Aufsicht über das Gesundheitswesen soll in der Aufzählung verbleiben, wenn auch das Gesundheitsamt Kommunaleinrichtung wird.

Aufgenommen werden soll in den Entwurf noch eine Vorschrift, die den künftigen Reichsverwaltungsbehörden das Recht zur Weiterbenutzung ihrer Gebäude oder Diensträume sichert oder für Hamburg eine Unterbringungspflicht begründet.

Eine weitere Besprechung ist für die zweite Hälfte Oktober (etwa 19. Oktober vormittags 10 Uhr) in Aussicht genommen, zu der jedoch noch besonders eingeladen werden wird. Zur Vorbereitung dieser Besprechung wurden die Ministerien gebeten, Änderungs- und Fassungsanschläge dem Sachbearbeiter, Ministerialrat Dr. Medicus,

bis zum *Freitag, dem 8. Oktober d. Js.*

zugehen zu lassen¹².

Dr. Hartrodt

¹² Ausweislich der Akten fand eine weitere, abschließ. Besprechung nicht statt. Am 23. 11. 1937 präsentierte der RIM die KabVorl. des *Gesetzes über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg*, die nach Einschätzung des RAM „eine schärfere und übersichtlichere Anordnung des Stoffes, aber keine sachlichen Änderungen gegenüber dem ersten Entwurf“ aufwies; R 3901/20825, Bl. 205–221. Verabschiedung s. Dok. Nr. 186 P. 1.

Zitierhinweis

Nr. 146 Abteilungsleiterbesprechung im Reichsinnenministerium vom 1. Oktober 1937, 10 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d146>